

한국가스공사 상임감사위원

징계 요구

제 목 성실의무 위반

관 계 부 서 ㉠지역본부 ㉡지사

조 치 부 서 ㉢나처 ㉢다부

내 용

1. 사건 개요

㉢부는 0000. 00. 00.경 소모품비 예산으로 제빙기를 0원에 구매하였고, 0000. 00. 00. ~ 00. 00.경 ㉢부의 소모품비 예산으로 기계식 게이밍 키보드(이하 “키보드”)를 개당 0원에 총 0개 구매하였으며, 각 구매전표는 당시 ㉢부장 E의 결재를 득하였다.

0000. 00.경 당시 ㉠지역본부 ㉢부 소속이었던 대리 C(이하 “C”), 대리 I(이하 “I”), 주임 F(이하 “F”), 과장 G(이하 “G”)이 모인 자리에서 I이 제빙기를 팔자고 제안하였고, 이에 C, F은 중고거래로 제빙기 판매를 시도하여 F이 0만원에 판매하였고, 판매금을 4명의 회식비로 사용하였다.

I은 부서 소모품으로 구매한 기계식 키보드를 F에게 다른 부서 직원들에게 팔고 오라고 하였고, F은 당시 ㉠지역본부 ㉢지사 소속 과장 H(이하 “H”)에게 1

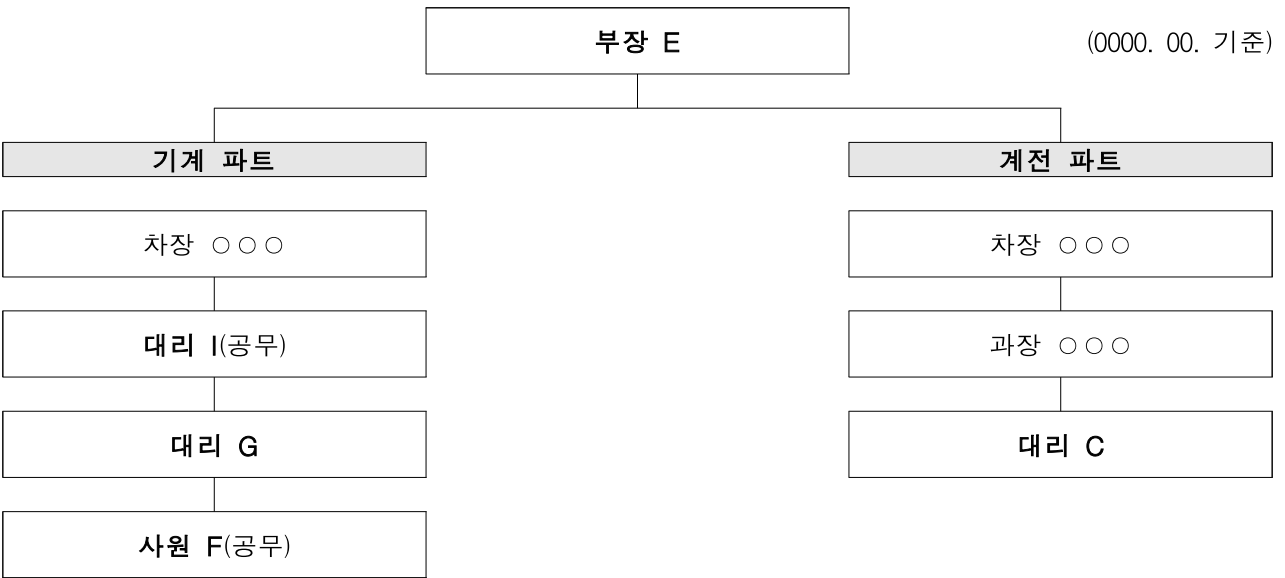
만원에 판매하였고 이후 키보드를 소모품으로 구매한 것을 확인한 H가 이를 질책하자 F은 거래를 취소하고 H에게 키보드를 무상으로 사용하라며 전달하였다.

본 건의 관련자는 아래 표1과 같고, 행위 당시 ㉠부 조직도는 표2와 같다.

<표1 본 건 관련자 현황>

연 번	성 명	나 이(만)	입 사 일	직 위	㉠부 소속 기간
1	C	0세	0000. 00. 00.	대리	'00. 00. 00. ~ '00. 00. 00.
2	I	0세	0000. 00. 00.	대리	'00. 00. 00. ~ '00. 00. 00.
3	F	0세	0000. 00. 00.	주임	'00. 00. 00. ~ 현재
4	G	0세	0000. 00. 00.	과장	'00. 00. 00. ~ '00. 00. 00.
5	E	0세	0000. 00. 00.	특정직	'00. 00. 00. ~ '00. 00. 30.(당시 부장)
6	H	0세	0000. 00. 00.	과장	㉠지사 소속('00. 00. ~ '00. 00.)

<표2 행위 발생 당시 ㉠부 조직도>



2. 관련 법령 및 사규

가. 관련 법령

「공직자의 이해충돌 방지법」 제13조(공공기관 물품 등의 사적 사용·수익 금지)에서 ‘공직자는 공공기관이 소유하거나 임차한 물품·차량·선박·항공기·건

물·토지·시설 등을 사적인 용도로 사용·수익하거나 제3자로 하여금 사용·수익하게 하여서는 아니 된다. 다만, 다른 법령·기준 또는 사회상규에 따라 허용되는 경우에는 그러하지 아니하다.’고 규정하고 있다.

나. 관련 사규

1) 공사 「취업규칙」 제7조(성실의무) 제1항에서 ‘직원은 법령과 공사의 제 규정을 준수하며 상사의 직무상의 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 성실히 완수하여야 한다.’라고 규정하고 있고, 동 규정 제8조(금지사항) 제1호에서 ‘공사의 명예를 훼손하거나 공사에 손해를 초래하는 행위’를 하여서는 안되는 행위로 규정하고 있다.

2) 공사 「인사규정」 제37조(성실의무)에서 ‘공사의 직원은 법령과 사규를 준수하며, 성실히 직무를 수행하여야 한다.’라고 규정하고 있다.

3. 위반행위

I은 0000. 00. 00. 일반직 0급으로 채용된 후 ㉠㉡지역본부 ㉢지사, ㉠㉡부, ㉢지역본부 ㉢지사를 거쳐 0000. 00. 00.부터 0000. 00. 00.까지 ㉢지역본부 ㉢부에서 근무하였고 0000. 00. 00.부터 현재까지 ㉢지역본부 ㉢지사 ㉠㉡에서 근무 중인 자로서,

가. 공사 구매 물품의 임의 판매 행위

I은 0000. 00.경 C, I, F, G(이하 “관련자들”)이 모인 자리에서 제빙기를 보냉기능 이상으로 사용하지 않는 것을 알게 되자 중고로 판매해 회식비로 사용하자고 제안하고, 이후 C, F으로부터 제빙기 판매상황을 공유받았으며 0000. 00. 00.경 F이 판매금으로 결제한 회식 자리에 참석하였다.

그리고 0000. 00. ~ 0000. 00.경 F에게 미개봉된 키보드 1개를 ㉢지사의 근무자들에게 판매할 것을 제안하였다.

4. 관련자 의견 및 판단

가. 위반행위 ‘가’항 관련 (공사 구매 물품 판매 행위)

I은 제빙기는 본인이 구매를 제안하여 F이 구매하게 되었고 그 이후 관련자들과 모여 대화 중 제빙기를 안 쓰게 되었다는 말을 들었고 C이 “○○(중고거래 앱)에 올려볼까요?”라고 하여 본인이 “팔리면 회식비나 하자.”고 말한 적은 있고, 이후 F이 판매글을 게시한 것은 감사가 시작되어 알게 되었지만 막내직원이니 그렇게 했을 것이라 생각했을 뿐 판매를 지시한 적은 없고 당시 C이나 F으로부터 제빙기의 판매 진행상황을 공유받은 일도 없다고 진술하였다.

그리고 0000. 00. 00.경 감사를 받은 F에게서 제빙기 판매나 판매금 사용 사실을 듣기 전까지는 제빙기가 판매된 사실을 몰랐고, 0000. 00. 00.경 2차 회식 당시에는 많이 취한 것은 아니지만 F이 제빙기 판매금을 사용한다거나 회식비를 결제한 것은 기억나지 않는다고 진술하였다.

키보드 판매와 관련해서는 0000. 00.경 F과 같이 키보드 1개를 가지고 올라가서 H에게 0만원에 키보드를 살 생각이 있는지 물어본 것은 기억하고, 이후 상황은 정확하지 않지만 F이 H에게 혼났다고 하여 F에게 “내가 했다하지.”라고 말했고, F이 H에게 키보드를 준 것은 알았지만 이에 대해 F을 질책하지는 않았다고 진술하였다.

I은 관련자들 간에 대화하면서 제빙기를 판매하게 된 것이지 본인이 나이가 많아도 주도할 위치는 아니고 F에게 제빙기 판매를 지시하거나 주도하지 않았으며 반성하고 있다고 진술하였다.

그러나 I의 발언으로 인해 제빙기의 판매가 시작되었으며 I과 동기인 C의 경우는 자발적으로 판매를 시도한 것이라 하더라도 F의 경우 상급자인 I의 발언에 거부 의사를 표하기 어려워 판매를 시도하게 된 것이고, 판매 진행상황도 I을 포함한 관련자들 전원이 공유하고 있었던 것으로 판단되므로, 제빙기의 판

매나 판매금 사용 사실을 몰랐다는 I의 주장은 신빙성이 없는 것으로 판단된다.

따라서 I은 부서 소모품인 제빙기의 판매를 공모하여 이익을 취하는 등 이해 충돌방지법을 위반하는 행위를 하여 성실의무를 위반한 것으로 판단된다.

5. 징계요구 양정

공사는 국민생활의 편익증진과 공공복리 향상에 기여하기 위해 국가사무를 위탁받아 수행하는 기관으로서, 국민의 신뢰를 확보하고 그 목적을 효율적으로 달성하기 위하여 국가공무원에 준하는 정도로 고도의 윤리성 준수를 요구하고 있다.

특히 「성실의무」는 공사 직원에게 부과된 가장 기본적이고 중대한 의무로서 국민의 이익을 도모하고 공사의 설립목적을 효율적으로 달성하기 위해 법령과 사규를 준수하며 성실히 직무를 수행하여야 한다.

그럼에도 불구하고 I은 ①소모품 판매를 공모하여 이익을 취한 점 ②유사 위반행위 재발 방지가 필요한 점 등을 종합할 때, 징계를 통한 제재가 이루어져야 한다고 판단된다.

조치할 사항

사장(㉔㉔처장)은 공사 「취업규칙」 제7조(성실의무), 「인사규정」 제37조(성실의무) 등을 위반한 대리 I에게 「취업규칙」 제58조(징계) 및 「인사규정」 제48조(징계) 제1호 ‘법령, 정관 및 사규를 위반하였을 경우’와 「상벌규정」 [별표1] ‘징계기준’ 중 ‘1. 성실의무위반’의 ‘타. 회사재산 절취’(비위의 도가 경하고 고의가 있는 경우)에 따라 징계처분 하시기 바랍니다.(감봉)